

Datenschutzerklärung

1 Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Bearbeitung von Personendaten im Sinne des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) ist:

G + H universal GmbH

Duerrenbach 12

6192 Wigglen

Schweiz

UID: CHE-227.216.580

E-Mail: info@gh-universal.ch

Für alle Anliegen rund um den Datenschutz erreichen Sie uns unter der oben genannten E-Mail-, resp. Postadresse.

2 Geltungsbereich und Grundsätze

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche Personendaten die G + H universal GmbH (nachfolgend «wir» oder «G+H») bearbeitet, zu welchem Zweck und welche Rechte Ihnen zustehen. Sie gilt für unsere Website und Online-Präsenzen, für die Zusammenarbeit im Rahmen von Geschäftsbeziehungen sowie für unsere eigenen Software-Produkte und Apps.

Wir bearbeiten Personendaten nach den Grundsätzen des DSG: rechtmässig, nach Treu und Glauben, verhältnismässig, zweckgebunden und transparent. Wir bearbeiten nur die Daten, die wir für den jeweiligen Zweck tatsächlich benötigen, und schützen sie durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen.

Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen, zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

3 Welche Daten wir bearbeiten und wozu

Je nach Kontakt mit uns bearbeiten wir unterschiedliche Kategorien von Personendaten:

Kontakt- und Stammdaten: Name, Firma, Funktion, Adresse, E-Mail, Telefonnummer. Zweck: Kommunikation, Beantwortung von Anfragen, Pflege der Geschäftsbeziehung.

Vertrags- und Projektdaten: Angaben zu Aufträgen, Offerten, Projekten, Korrespondenz und Leistungsnachweisen. Zweck: Anbahnung, Abwicklung und Abrechnung unserer Dienstleistungen.

Finanz- und Zahlungsdaten: Rechnungs- und Zahlungsangaben. Zweck: Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Technische Daten: beim Besuch unserer Website automatisch anfallende Angaben (siehe Ziffer 4). Zweck: sicherer und stabiler Betrieb der Website.

Wir bearbeiten Personendaten, soweit dies zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, soweit Sie eingewilligt haben oder soweit wir ein berechtigtes Interesse an der Bearbeitung haben und Ihre schutzwürdigen Interessen nicht überwiegen.

4 Website und Online-Präsenzen

4.1 Hosting und Server-Logfiles

Beim Aufruf der Website werden aus technischen Gründen automatisch Daten erhoben und in Server-Logfiles gespeichert, insbesondere die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, die aufgerufene Seite, der verwendete Browser und das Betriebssystem. Diese Daten dienen primär dem sicheren Betrieb, der Stabilität und der Fehleranalyse und werden nur so lange aufbewahrt, wie es dafür nötig ist.

4.2 Kontaktaufnahme

Wenn Sie uns über E-Mail oder ein Kontaktformular kontaktieren, bearbeiten wir die von Ihnen angegebenen Daten (zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Inhalt der Nachricht), um Ihre Anfrage zu beantworten und für allfällige Anschlussfragen. Wir bewahren diese Daten so lange auf, wie es für die Bearbeitung und die weitere Geschäftsbeziehung erforderlich ist, sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

4.3 Cookies und Webanalyse

Unsere Website kann Cookies verwenden. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Technisch notwendige Cookies ermöglichen den Betrieb der Website und lassen sich nicht abwählen. Daneben können wir Cookies und Analyse-Dienste einsetzen, um die Nutzung der Website statistisch auszuwerten und unser Angebot zu verbessern.

Soweit wir Analyse-Dienste oder andere nicht notwendige Cookies einsetzen, die eine Einwilligung erfordern, holen wir diese vorgängig über einen Cookie-Hinweis ein. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und Cookies in Ihrem Browser löschen oder blockieren.

4.4 Newsletter

Wenn wir einen Newsletter anbieten und Sie sich dafür anmelden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Dienstleistungen und Themen zuzustellen. Die Anmeldung ist freiwillig. Sie können den Newsletter jederzeit über den Abmeldelink oder eine Mitteilung an uns abbestellen. Wir bearbeiten die Anmeldeinformationen nur zu diesem Zweck.

4.5 LinkedIn und weitere soziale Netzwerke

Wir betreiben eine Unternehmensseite auf LinkedIn. Wenn Sie mit dieser Seite interagieren, bearbeitet der Betreiber der Plattform Personendaten in eigener Verantwortung, teils auch im

Ausland. Wir haben darauf nur beschränkten Einfluss. Für die Bearbeitung durch die Plattform gelten deren eigene Datenschutzbestimmungen. Daten, die Sie uns direkt über die Plattform zukommen lassen, bearbeiten wir zur Beantwortung Ihres Anliegens.

5 Bearbeitung im Rahmen von Geschäftsbeziehungen

Für die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, Interessentinnen und Interessenten, Lieferanten und Partnern bearbeiten wir die dafür nötigen Kontakt-, Vertrags- und Abrechnungsdaten. Wir verwenden diese Daten, um Offerten zu erstellen, Aufträge abzuwickeln, unsere Leistungen zu erbringen und abzurechnen, die Beziehung zu pflegen und gesetzliche Pflichten zu erfüllen (insbesondere aus dem Obligationenrecht und dem Mehrwertsteuerrecht).

Erhalten wir im Rahmen eines Auftrags Personendaten Dritter (zum Beispiel Angaben zu Mitarbeitenden oder Kontaktpersonen unserer Kunden), bearbeiten wir diese ausschliesslich für den vereinbarten Zweck.

6 Eigene Software und Apps

Soweit wir eigene Software-Produkte oder Apps anbieten und dabei über Zweck und Mittel der Datenbearbeitung selbst bestimmen, sind wir dafür verantwortlich. In diesem Fall bearbeiten wir die für Bereitstellung, Betrieb, Sicherheit und Weiterentwicklung des Produkts erforderlichen Personendaten, zum Beispiel Registrierungs- und Nutzungsdaten. Über die konkrete Bearbeitung informieren wir im jeweiligen Produkt oder in einer produktspezifischen Ergänzung zu dieser Datenschutzerklärung.

Bearbeiten wir dagegen im Auftrag eines Kunden Personendaten nach dessen Weisung (Auftragsbearbeitung), regeln wir dies auf Wunsch individuell mit dem Kunden in einem Auftragsbearbeitungsvertrag. Für die Information der betroffenen Personen ist in diesem Fall der Kunde als verantwortliche Stelle zuständig.

7 Weitergabe an Dritte und Auftragsbearbeiter

Wir geben Personendaten nur weiter, soweit dies zur Erbringung unserer Leistungen nötig ist, Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet oder berechtigt sind.

Für den Betrieb setzen wir sorgfältig ausgewählte Dienstleister als Auftragsbearbeiter ein, insbesondere für Hosting und E-Mail, für Buchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie für IT- und Office-Dienste. Wir wählen diese Dienstleister sorgfältig aus und verpflichten sie, soweit erforderlich, auf Vertraulichkeit und eine angemessene Datensicherheit. Zudem können wir Daten an Behörden, Gerichte, Berater (zum Beispiel Treuhand oder Rechtsberatung) oder Versicherungen weitergeben, soweit dies erforderlich ist.

8 Einsatz von Cloud-Diensten und KI-Systemen

Wir arbeiten mit Cloud-Diensten und mit Systemen der künstlichen Intelligenz (KI), um unsere Leistungen effizient zu erbringen, zum Beispiel für Kommunikation, Dokumentenerstellung, Analyse und Entwicklung. Dabei können Personendaten durch spezialisierte Anbieter bearbeitet werden, die als Auftragsbearbeiter für uns tätig sind.

Diese Anbieter betreiben ihre Infrastruktur teils weltweit. Standardmässig arbeiten wir mit Cloud- und KI-Diensten weltweit zusammen, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart ist. Wo Kundendaten oder gesetzliche Vorgaben es erfordern, beschränken wir die Bearbeitung auf Anbieter oder Rechenzentren in der Schweiz oder der EU oder treffen andere geeignete Massnahmen.

Wir setzen KI-Dienste so ein, dass die Datensicherheit gewahrt bleibt. Wo möglich, wählen wir Dienste und Einstellungen, bei denen die übermittelten Daten nicht für das Training fremder Modelle verwendet werden. Auf die damit teils verbundene Bekanntgabe ins Ausland ist Ziffer 9 anwendbar.

9 Bekanntgabe ins Ausland

Wir bearbeiten Personendaten sowohl in der Schweiz als auch, über Cloud- und KI-Dienste, im Ausland. Standardmässig können Daten weltweit bearbeitet werden, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart ist. Eine Übermittlung erfolgt nur in Staaten mit einem angemessenen Datenschutz oder, wenn ein solches Schutzniveau fehlt, gestützt auf geeignete Garantien wie die Standardvertragsklauseln oder eine gesetzlich vorgesehene Ausnahme (zum Beispiel Ihre Einwilligung oder die Vertragserfüllung). Wo Kundendaten oder gesetzliche Vorgaben es verlangen, beschränken wir die Bearbeitung auf die Schweiz oder die EU.

10 Aufbewahrung und Löschung

Wir bewahren Personendaten nur so lange auf, wie es für unsere Geschäftszwecke oder ein berechtigtes Interesse erforderlich ist oder wie es gesetzliche Aufbewahrungspflichten verlangen. Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen bewahren wir insbesondere während der gesetzlichen Frist von zehn Jahren auf.

11 Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um Personendaten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Verfälschung zu schützen, zum Beispiel Zugriffsbeschränkungen, verschlüsselte Übertragung und regelmässige Aktualisierung unserer Systeme. Eine absolute Sicherheit kann bei der Datenübertragung im Internet nicht gewährleistet werden.

12 Automatisierte Einzelentscheidungen

Wir treffen keine Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf Sie, die ausschliesslich auf einer automatisierten Bearbeitung beruhen. Sollte sich dies ändern, informieren wir Sie darüber gesondert und weisen Sie auf Ihre Rechte hin.

13 Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit anpassen, um sie an geänderte Rechtslagen oder an Anpassungen unserer Bearbeitung anzugleichen. Es gilt jeweils die auf unserer GitHub Seite https://ghuniversaldev.github.io/gh-universal-legal/datenschutz_gh-universal.pdf veröffentlichte aktuelle Fassung.